

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
GERENCIA GENERAL — Bogotá, D.E.,

23 JUN. 1964

RESOLUCION N° 103381

Dió origen a la formación de este expediente, el memorial presentado por el señor CUSTODIO CALDERON, — el día 7 de Octubre de 1963, ante la CORREGIDURIA INTENDENCIAL DE MILAN, (CAQUETA) —, por medio del cual solicita que la administración expida en su favor el título de dominio sobre un predio que ocupa, de una extensión aproximada de OCHENTA HECTAREAS, (80) —, denominado " LA CABAÑA " — ubicado en la I.P. de VALPARAISO, CORREGIMIENTO DE MILAN, INTENDENCIA NACIONAL DEL CAQUETA. —

El funcionario actuante por auto de fecha 7 de Abril de 1963, aceptó la demanda y procedió a darle el trámite previsto en la ley 97 de 1946 y en el decreto 547 de 1947, reglamentario de la citada ley. En efecto: ante su Despacho se cumplió en primer término, la etapa de publicidad de la gestión, habiéndose dado a conocer el aviso por los medios indicados en las disposiciones pertinentes, cuando la extensión pretendida, como en el presente caso, excede de cincuenta (50) hectáreas.

Se practicó la diligencia de inspección ocular en la forma ordenada en el artículo 1° de la ley 97 de 1946, habiéndose establecido por los señores peritos, los hechos y circunstancias que enseguida se expresan:

Que el predio solicitado en adjudicación tiene una extensión aproximada de (80 hectáreas) — y que se identifica por los linderos que aparecen redactados en la parte resolutive de esta providencia.

Que al peticionario debe considerársele como CULTIVADOR, —, para los fines de esta Resolución, por cuanto el personal que practicó la diligencia comprobó que el predio solicitado en adjudicación está ocupado en la proporción y con los cultivos legalmente aptos para obtener la incorporación de los baldíos al patrimonio de sus aspirantes —

Que la explotación económica data de **SEIS (6) AÑOS.** -----

Por otra parte, la Oficina de Estudios Técnicos, emitió concepto favorable en relación con el aspecto técnico y fijó la extensión del terreno en **SETENTA Y OCHO HECTAREAS, SIETE MIL METROS CUADRADOS, (78 hts., 7.000 M2)** -----

PARA RESOLVER, SE CONSIDERA:

Como lo demuestran los elementos de juicio que contiene el expediente, la presente gestión se cumplió hasta su término, con observancia de los requisitos y normas legales por cuya virtud se obtiene la incorporación de los baldíos al patrimonio de quienes los explotan económicamente.

La adjudicación queda amparada por la presunción de derecho establecida en el artículo 6 de la ley 97 de 1946, por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando económicamente el predio, desde hace **SEIS (6) AÑOS.** -----

El peticionario para dar cumplimiento al artículo 15 de la ley 69 de 1.945, designó al doctor **ARGEMIRO MARTINEZ VEGA,** ----- abogado titulado e inscrito en este Instituto, a quien se tiene como apoderado, al tenor y para los fines del memorial poder que obra en el expediente.

Por lo anteriormente expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, en uso de las atribuciones que le confieren la ley 135 de 1.961, los decretos reglamentarios de dicha ley y los estatutos,

RESUELVE:

PRIMERO.—Adjudicar definitivamente a **1 señor CUSTODIO CALDERON,** ----- con c. de c. N° **4954531** de **Florencia,** ----- el terreno baldío denominado **" LA CABAÑA ",** ----- ubicado en el Pareje de **) I.P. de VALPARAISO, CORREG. DE MILAN, (CAQUETA)** ----- cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en **SETENTA Y OCHO HECTAREAS, SIETE MIL METROS CUADRADOS, (78 hts., 7.000 M2)** -----

Los linderos que individualizan el predio que se adjudica, son los que aparecen redactados al final de esta providencia.

SEGUNDO.—Quedan a salvo, conforme las leyes vigentes, los derechos adquiridos por terceros poseedores cuyos intereses choquen con esta adjudicación, ya porque reclamen domi-

nio sobre esas tierras o que invoquen su carácter de cultivadores o colonos:

TERCERO.—Presúmese de derecho que el terreno que se adjudica por medio de esta Resolución, ha sido baldío, siendo entendido que esta presunción no surtirá efectos contra terceros sino a partir de un (1) año contado desde la fecha de la inscripción de la presente providencia en la Oficina de Registro correspondiente.

CUARTO.—Dentro del término de un (1) año contado a partir de la notificación de la presente providencia, el adjudicatario o sus sucesores deberán sembrar y cultivar árboles propios para construcciones urbanas, en proporción no menor de diez (10) por cada hectárea de terreno adjudicado. El incumplimiento de esta obligación les acarreará una multa de cinco pesos (\$ 5.00) por cada árbol que dejaren de sembrar y deberán cumplir con la misma obligación en el nuevo término que se les señale, so pena de incurrir en multas sucesivas y progresivas.

A continuación se transcriben las siguientes disposiciones legales:

ARTICULO 54 DEL CODIGO FISCAL.—Los terrenos baldíos de cuyo dominio se desprende el Estado a cualquier título, quedan sujetos a las servidumbres pasivas de tránsito, caminos, acueductos, irrigación y demás que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes.

Recíprocamente, los terrenos que continúen siendo del dominio del Estado, quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el cómodo beneficio de los terrenos adjudicados.

ARTICULO 38 DE LA LEY 135 DE 1961.—Son nulas las adjudicaciones de tierras baldías que se hagan con violación de las normas de la presente ley. La declaratoria de nulidad podrá demandarse ante el correspondiente Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Procuradores Agrarios o cualquiera otra persona, dentro de los dos (2) años siguientes a la publicación de la respectiva providencia en el Diario Oficial.

La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones sobre adjudicación de baldíos.

Decretada una nulidad, el adjudicatario será considerado como poseedor de mala fe sobre cualquier exceso que se hubiere adjudicado en relación con las cabidas que señala esta ley.

El Instituto podrá verificar, dentro del término de dos (2) años de que trata este ar-

título, la exactitud de los documentos, diligencias de inspección ocular, y en general, de las pruebas que hayan servido de base para la adjudicación.

LEY 202 DE 1938. ART 1º—Tan pronto como como entre en vigencia la presente ley, todos los propietarios de fincas rurales, procederán a sembrar y cultivar árboles propios para construcciones urbanas, en proporción no menor de diez (10) por cada hectárea de terreno adjudicado.

DECRETO N° 2278 DE 1.953. ART. 4o.—Constituyen “ZONA FORESTAL PROTECTORA”, los terrenos situados en las cabeceras de las cuentas de los ríos, arroyos y quebrandas, sean o no permanentes; las márgenes y laderas con pendiente superior al cuarenta por ciento (40%); la zona de cincuenta (50) metros de ancho a cada lado de los manantiales, corrientes y cualesquiera depósitos naturales de aguas y todos aquellos en que a juicio del Ministerio de Agricultura, convenga mantener el bosque o crearlo si ha desaparecido, con el fin de defender las cuencas de abastecimientos de aguas, embalses, acequias, evitar desprendimientos de tierras y rocas, sujetar terrenos, defender vías de comunicación, regularizar cursos de aguas o contribuir a la salubridad .

ARTICULO 64 IBIDEM.—Las quemas como sistema de explotación agropecuaria solo podrán efectuarse con permiso previo del Alcalde respectivo, el que sólo lo concederá a virtud de concepto favorable de los Agrónomos o Inspectores de Recursos Naturales, Nacionales, Departamentales, Comisariales o Intendenciales.

Es entendido que la presente Resolución, fuera de lo expresamente previsto en las disposiciones legales que se han citado, queda sujeta a las demás disposiciones que aparecen incorporadas al régimen legal de baldíos, de bosques y de aguas de uso público, así como a todas las normas de carácter legal que establecen derechos y excepciones a favor de la Nación y obligaciones a cargo de los adjudicatarios de tierras baldías.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2278 de 1953, el presente título de dominio que expide el Instituto, no exonera al adjudicatario que pretenda explotar los bosques ubicados dentro del predio que se adjudica, de solicitar la concesión o licencia al Ministerio de Agricultura, siguiendo el trámite previsto por el Decreto 2921 de octubre de 1946.

De acuerdo con lo dispuesto en los Decretos números 63-bis de 1.935, 1172 de 1942, 380 de 1.951 y 2002 de 1953, la presente Resolución debe publicarse a costa del interesado en el DIARIO OFICIAL, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de su ejecutoria, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el primero de los referidos decretos

Envíese original de esta Resolución al señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito respectivo, para que, de acuerdo con el artículo 77 del Código Fiscal, una vez registrada, sea devuelto el original al Instituto, para los efectos del artículo 63 del mismo Código.

Contra la presente providencia, además de la acción de nulidad prevista en el artículo 38 de la ley 135 de 1961, procede por la vía gubernativa el recurso de reposición, del cual debe hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del adjudicatario, o desde la desfijación del Edicto, según el caso, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 14 del Decreto 2733 de 1959 y por el artículo 44 de los Estatutos del Instituto.

El predio que se adjudica aparece demarcado por los siguientes linderos:

N O R T E.- Se parte del mojón marcado con el No. 1, sobre la margen izquierda de la quebrada La Morrocuya, en el sitio donde confluyen linderos del peticionario y el señor Diocelino Parra, del referido mojón y lindando con finca del último, en líneas rectas de 250 metros, Az. 72º al mojón No. 2, 150 metros, Az. 30º, al mojón No. 3, 90 metros, Az. 54º, al mojón No. 4, 200 metros, Az. 29º, al mojón No. 5, 400 metros, Az. 52º, al mojón No. 6, 230 mts., Az. 54º al mojón 7. - - - O R I E N T E.- Por este costado vuelve y se linda con finca del señor Diocelino Parra, en una línea recta de 200 metros, Az. 148º, al mojón No. 8, - - - S U R.- Se linda con finca del señor Bertulfo Parra, en líneas rectas de 500 metros, Az. 230º, al mojón No. 9, 292 metros, Az. 234º, al mojón No. 10, 110 metros, Az. 205º, al mojón No. 11, 100 metros, Az. 226º, al mojón No. 12, 547 metros, Az. 232º, al mojón No. 13, sobre la quebrada de La Morrocuya, el mismo colindante y por esta quebrada aguas abajo, por su margen derecha, 800 metros, al mojón No. 14, sobre la misma margen y en el sitio donde se cae la quebrada La Jesús, la última, aguas arriba, y lindando con finca del señor Regulo Parra, 1.005 metros, al mojón No. 15, se continúa por la misma quebrada, 100 metros, al mojón No. 16, y lindando con finca del señor Ricaurte Ramos. - - - O R E S T E.- Se deja la quebrada y lindando con el mismo Ricaurte Ramos, en líneas rectas de 200 metros, Az. 360º, al mojón No. 17, 300 metros Az. 344º, al mojón No. 18, aquí termina con este colindante, - - - N O R T E.- Linda con finca de José A. Calderón, 120 metros, Az. 58º al mojón No. 19, 300 metros, Az. 130º, al mojón No. 20, 150 me-

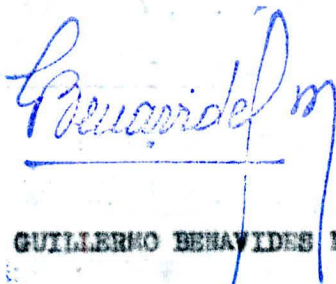
tros Az. 148º, al mojón 21, 150 metros, Az. 134º, al mojón No. 22, 170 metros-
Az. 112º, al mojón No.23, 145 metros, Az. 93º, al mojón No. 24, a orillas de la
quebrada La Morrocuya, con el mismo colindante y por esta quebrada de por me-
dio, siguiendo su margen derecha, 645 metros, al ojon que se tomó como punto -
de partida en esta alinderación ", en esta última parte la quebrada va aguas -
arriba ". -----

Consta en el expediente que el predio cuya titu-
lación se solicita, se encuentra dentro de una Zona de Reserva. Esta circuns-
tancia no impide su adjudicación, por haberse establecido el colono en dicha -
zona, desde mucho tiempo antes de que fuera sustraída a la libre colonización.

COPIARSE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,


ENRIQUE PERALOSA CAMARGO

GERENTE GENERAL


GUILLERMO BENAVIDES MELO

JEFE DIVISION TIERRAS DE LA NACION

ESTUDIADO POR :



CUC/ach.